

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1131

INFORME POSITIVO

16 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del P. del S. 1131, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 1131 tiene como propósito "...prohibir en Puerto Rico, la venta, expendio, distribución, posesión, consumo, publicidad y suministro de todo producto que contenga tianeptina, bajo cualquier nombre comercial, incluyendo, pero sin limitarse a, ZaZa, Tianaa, Pegasus, Red Dawn y Neptune's Fix, o cualquier otro similar; otorgar al Departamento de Salud, la responsabilidad de fiscalizar la aplicación de esta Ley; establecer multas y autorizar la confiscación de dichos productos; y para otros fines relacionados".

De entrada, es menester señalar la importancia que reviste al proyecto de autos. Estimamos que la Exposición de Motivos de la medida, explica por sí misma lo imperativo de aprobarse, al plantearnos que

[1]a tianeptina, comercializada en gasolineras y en otros establecimientos comerciales, como un suplemento dietético, ha demostrado tener efectos similares a los opioides, generando dependencia, sobredosis y otros graves riesgos para la salud pública. En algunos países de Europa, Asia y Sudamérica, la tianeptina es un medicamento que está disponible como tratamiento para la ansiedad, la depresión y el síndrome del colon irritable. Sin embargo, en otros países, incluidos los EE. UU., la tianeptina no está aprobada para ningún uso médico¹.

¹ <https://www.mayoclinic.org/es/healthy-lifestyle/consumer-health/in-depth/tianeptine-is-safe-use-possible/art-20562252>

Aunque no está aprobada en EE. UU., puede comprarse por Internet y en establecimientos comerciales pequeños. Es posible encontrarlo en el mercado bajo nombres como ZaZa o Tianna Red. Es conocida como "heroína de gasolinera", y tiende a comercializarse como un suplemento alimentario que potencia la cognición y equilibra el estado de ánimo. También, es posible encontrar la tianeptina etiquetada como un suplemento para aliviar el dolor, disminuir el apetito y aumentar el rendimiento sexual².

En dosis bajas, la tianeptina puede aliviar los síntomas de la ansiedad, la depresión y el síndrome del colon irritable. Sin embargo, el abuso de este medicamento puede llevar a consumir dosis mayores y generar adicción. Cuando se toma en dosis más altas, la tianeptina puede causar un subidón o una sensación de euforia. Tomar dosis elevadas de tianeptina puede ser mortal. Algunas personas toman tianeptina con opiáceos, alcohol u otras drogas para potenciar sus efectos. La mezcla de estas sustancias puede llevar a un aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial, convulsiones y paro cardíaco. Algunas personas hacen un uso indebido de la tianeptina para intentar controlar por sí mismas los síntomas de abstinencia del alcohol y otras sustancias adictivas. Las personas con antecedentes de abuso de sustancias que ocasionan dependencia tienen un mayor riesgo de abusar de la tianeptina³.

Las revistas médicas y los reportes enviados a la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), sugieren que pueden producirse efectos adversos cuando la tianeptina se toma en dosis superiores a las recetadas en los países en los que el medicamento ha sido aprobado. Algunas personas pueden tener dificultades para dejar de consumir tianeptina y pueden experimentar síntomas de abstinencia. Los efectos clínicos del abuso y el síndrome de abstinencia de la tianeptina pueden imitar la toxicidad y el síndrome de abstinencia de los opiáceos, según los Centros para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)⁴.

Dicho lo anterior, la FDA ha identificado casos en los que las personas tuvieron otros efectos nocivos graves por el abuso o mal uso de la tianeptina por sí sola o con otros medicamentos, incluidos los antidepresivos y los ansiolíticos. Estos efectos incluyen agitación, somnolencia, confusión, sudoración, aceleración de los latidos del corazón, presión arterial alta, náuseas, vómitos, respiración lenta o detenida, coma y muerte⁵.

Ante la ausencia de una prohibición federal específica, diversos estados han optado por adoptar medidas para restringir su venta y distribución. En el año 2018,

² Id.

³ id.

⁴ <https://www.fda.gov/consumers/articulos-para-el-consumidor-en-espanol/los-productos-de-tianeptina-se-han-asociado-danos-graves-sobredosis-y-muerte>.

⁵ Id.

el estado de Michigan se convirtió en la primera jurisdicción estatal en clasificar la tianeptina como una sustancia controlada de la Lista II, categoría reservada para sustancias con alto potencial de abuso y dependencia. Desde entonces, múltiples jurisdicciones estatales han aprobado legislación para prohibir o restringir la venta de productos que contienen tianeptina, entre ellas Alabama, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Michigan, Mississippi, Ohio, Tennessee y Delaware.

A nivel internacional, la regulación de la tianeptina también refleja preocupaciones similares respecto a su potencial de abuso y dependencia. Por ejemplo, en Italia, la sustancia se encuentra clasificada dentro de las categorías de sustancias controladas, lo que implica estrictas limitaciones sobre su prescripción y distribución.

Así las cosas, estimamos acertado prohibir en Puerto Rico, la venta, expendio, distribución, posesión, consumo, publicidad y suministro de todo producto que contenga tianeptina, bajo cualquier nombre comercial, incluyendo, pero sin limitarse a, ZaZa, Tianaa, Pegasus, Red Dawn y Neptune's Fix, o cualquier otro similar, y otorgarle al Departamento de Salud, la responsabilidad para establecer multas y autorizar la confiscación de los productos que estén en contravención con esta Ley.

 Sobre ello, es preciso destacar que, el Departamento de Salud, conforme la Ley 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, ha creado la División de Salud Pública para la Prevención de Sobredosis por Sustancias Psicoactivas. A través de esta División, se busca responder de forma acertada, efectiva y equitativa la situación de opioides y sustancias en Puerto Rico desde una perspectiva multidisciplinaria, salubrista y colaborativa. A través de sus esfuerzos, pretende comprender dicha situación mediante la recopilación, análisis y diseminación de datos e información relevante. Esto, con el fin de atender las necesidades de la población, así como establecer e implementar estrategias contextuales y salubristas que propicien la mitigación de la situación de opioides y sustancias en la Isla.

Por tanto, es menester nuestro señalar que, el Departamento de Salud es la Agencia indicada para fiscalizar el que no se venda, distribuya, consuma, publicite o suministre todo producto que contenga tianeptina u otros similares en Puerto Rico.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para la debida evaluación del proyecto de marras, la comisión recibió los memoriales explicativos de los departamentos de Asuntos del Consumidor; y de Salud, y los de la Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico y Asociación de Farmacias de la Comunidad de Puerto Rico. **TODOS APOYARON LA APROBACIÓN DE LA MEDIDA.**

Nos indicó el Departamento de Asuntos del Consumidor que, concurren "...con la apreciación que se desprende de la Exposición de Motivos del P. del S. 1131 en cuanto al alcance del DACO en la aplicación del Reglamentó 7319 sobre Calidad y Seguridad. Aunque sería altamente persuasivo que el DACO puede prohibir la venta o consumo de un producto que no cumpla con las normas de seguridad, salubridad, calidad y especificaciones del gobierno federal, mediante pronunciamientos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), la realidad es que este proyecto, de convertirse en Ley, podría darle al DACO herramientas adicionales para ejercer las facultades delegadas".

En suma, el Departamento concluye que "...el P. del S. 1131 persigue un fin loable, y avalamos la medida". (Énfasis nuestro).

De otra parte, la Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico informó reconocer y respaldar "...los esfuerzos dirigidos a proteger la salud pública y atender riesgos asociados al consumo de sustancias con potencial de abuso. En ese sentido, no nos oponemos al propósito del Proyecto del Senado 1131". (Énfasis nuestro).

Añadieron que

[I]a literatura científica reciente ha documentado que la tianeptina, aunque desarrollada originalmente como antidepresivo en algunas jurisdicciones, actúa como un agonista de receptores u opioides, produciendo efectos farmacológicos similares a los opioides, incluyendo euforia, dependencia y síndrome de abstinencia.

Diversos estudios han advertido además que este producto ha sido comercializado en establecimientos de venta al detal, incluyendo tiendas de conveniencia y estaciones de gasolina, lo que ha dado lugar al termino coloquial "gas station heroin", reflejando la magnitud del riesgo que representa para la salud pública.

Datos del Centro para el Control y Prevencion de Enfermedades (CDC) evidencian un aumento significativo en los casos de exposición a tianeptina en los Estados Unidos en años recientes, con manifestaciones clínicas que incluyen efectos neurológicos, cardiovasculares y respiratorios, muchos de los cuales son consistentes con toxicidad tipo opioide.

Asimismo, el CDC ha documentado que un número significativo de estos casos involucra el uso concurrente de otras sustancias como alcohol, benzodicepinas y opioides, lo que incrementa considerablemente la severidad de los efectos adversos, incluyendo riesgo de depresión respiratoria y muerte.

En conjunto, la evidencia científica demuestra que la tianeptina no es un producto benigno ni meramente suplementario, sino una sustancia con efectos

farmacológicos significativos y potencial de abuso comparable a sustancias controladas, lo que justifica la intervención legislativa propuesta.

(Énfasis nuestro)

Culminaron diciendo que

[l]a experiencia documentada por agencias de salud pública y reguladores federales demuestra que el problema de sustancias emergentes como la tianeptina debe atenderse desde su origen en la cadena de suministro, mediante mecanismos de fiscalización efectivos y basados en evidencia.

Una legislación bien estructurada permitirá atender el riesgo real que representa esta sustancia, sin imponer cargas irrazonables sobre los comerciantes que actúan de buena fe, logrando así un balance adecuado entre protección al consumidor y viabilidad operacional.

Igualmente, la Asociación de Farmacias de la Comunidad de Puerto Rico favoreció la aprobación del P. del S. 1131. Señalaron que, según presentado, este *"...atiende una situación legítima de salud pública relacionada con la disponibilidad y consumo de productos que contienen tianeptina"*. Agregaron que

[l]as farmacias de comunidad operan bajo un marco regulatorio estricto que garantiza la dispensación segura de medicamentos aprobados y supervisados por profesionales licenciados. Sin embargo, la disponibilidad de productos con tianeptina en establecimientos no regulados, tales como gasolineras y comercios al detal, permite el acceso a sustancias con potencial de abuso sin la debida supervisión clínica o farmacéutica.

La exposición de motivos del proyecto destaca que la tianeptina puede producir efectos similares a los opioides, incluyendo dependencia, síntomas de abstinencia, sobredosis a incluso la muerte cuando se consume en dosis elevadas o en combinación con otras sustancias. Estas características representan una amenaza para la salud pública y justifican la intervención legislativa propuesta.

Asimismo, preocupa que estos productos sean mercadeados como suplementos dietéticos o potenciadores cognitivos, creando la falsa impresión de que se trata de productos seguros para el consumidor. Esta situación puede propiciar el uso indebido por parte de personas que desconocen los riesgos asociados a su consumo.

La AFCPR reconoce además que múltiples estados de los Estados Unidos han adoptado medidas similares para restringir o prohibir la venta de productos que contienen tianeptina, evidenciando una creciente preocupación regulatoria ante el potencial de abuso y dependencia asociado a esta sustancia.

(Énfasis nuestro)

En consideración a lo anterior, presentaron las siguientes recomendaciones:

1. Que se desarrollen mecanismos efectivos de orientación y educación dirigidos tanto a los comercios como al público general para asegurar el conocimiento adecuado de las nuevas disposiciones legales y de los riesgos asociados al consumo de tianeptina.
2. Que se fortalezca la coordinación entre el Departamento de Salud, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y demás agendas pertinentes para garantizar una fiscalización uniforme y efectiva en toda la jurisdicción de Puerto Rico.
3. Que se establezcan campañas educativas dirigidas a la ciudadanía sobre los peligros relacionados con el consumo de productos que contienen tianeptina, incluyendo sus efectos adversos, potencial adictivo y riesgos de sobredosis.
4. Que las agencias concernidas mantengan una vigilancia continua sobre la aparición de nuevas sustancias análogas o productos similares que puedan ser comercializados como sustitutos, evitando así vacíos regulatorios que menoscaben la intención legislativa de esta medida.

Así las cosas, terminó la Asociación de Farmacias de la Comunidad esbozando que favorecen "... la aprobación del Proyecto del Senado 1131, al entender que constituye una medida razonable y necesaria para proteger la salud pública y reducir la exposición de los ciudadanos a sustancias con potencial de abuso y dependencia". (Énfasis nuestro).

Finalmente, el Departamento de Salud de Puerto Rico presentó una elaborada ponencia en la que manifestó endosar la aprobación del P. del S. 1131, más sugirió enmiendas puntuales que robustecen la aplicación de sus disposiciones. A saber:

1. Establecer redes de servicios de tratamiento, rehabilitación y apoyo dirigida a personas que hayan consumido o dependan de la tianeptina o sus compuestos.
2. Incluir mecanismos de referido, enlace interagencial y acceso expedito a tratamiento basado en evidencia, garantizando la confidencialidad y dignidad de las personas afectadas.
3. Implantar campañas de educación y prevención dirigidas a profesionales de la salud, profesionales de seguridad pública, los comercios al detal, incluyendo tiendas de conveniencia y estaciones de gasolina, y a la población en general, incluyendo información sobre los riesgos del consumo de la tianeptina, sus efectos adversos, señales de dependencia y las alternativas de tratamiento disponibles.

4. Con la asistencia del Instituto de Ciencias Forenses, conducir, de manera coordinada, una investigación de carácter retroactivo, actual y prospectivo sobre la presencia, distribución y efectos de la tianeptina en Puerto Rico, incluyendo el análisis de casos forenses previos, el monitoreo de incidencias actuales y la proyección de tendencias futuras, cuyos hallazgos serían reportados a la Asamblea Legislativa.
5. Ampliar los esfuerzos de vigilancia epidemiológica para incluir la detección temprana, monitoreo continuo y evaluación de riesgos asociados a sustancias novedales, incluyendo la tianeptina y sus análogos, que puedan representar un riesgo a la salud pública de la población en Puerto Rico.
6. Desarrollar disposiciones reglamentarias necesarias para la implementación de esta Ley, incluyendo los mecanismos y protocolos específicos para su implementación en los establecimientos comerciales de Puerto Rico.
7. En caso de que las regulaciones federales aplicables a la tianeptina sean modificadas, enmendadas o derogadas por las autoridades federales competentes, el Departamento de Salud podrá revisar las disposiciones de esta Ley, a los fines de garantizar su compatibilidad con el ordenamiento federal vigente y la protección continua de la salud pública en Puerto Rico.
8. Autorizar al Departamento de Salud a retener preventivamente todo producto respecto al cual exista sospecha razonable de que contiene tianeptina o cualquiera de sus compuestos, isómeros o análogos, incluyendo aquellos cuya etiqueta, nombre comercial o composición declarada no revele su presencia.

Obsérvese que las propias recomendaciones que el Departamento de Salud nos pide incorporar en el P. del S. 1131, atienden las sugerencias y comentarios esgrimidos, tanto por la Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico, así como por la Asociación de Farmacias de la Comunidad de Puerto Rico.

Básicamente, el Departamento de Salud justificó su posición, acotando que “[d]iversos reportes clínicos y regulatorios han identificado efectos adversos tales como alteraciones cardiovasculares, depresión respiratoria, convulsiones, confusión, coma y muerte, particularmente cuando se consume en dosis elevadas o en combinación con otras sustancias psicoactivas”. Dicho esto, mencionaron que

[l]a Ley Núm. 247-2004, según enmendada, constituye el estatuto principal que regula la profesión farmacéutica y la operación de establecimientos dedicados a la manufactura, distribución y dispensación de medicamentos en Puerto Rico. El propósito fundamental de la ley es proteger la salud, la seguridad y el bienestar público mediante la regulación de la práctica farmacéutica y el control de medicamentos. Bajo este marco, el Departamento de Salud ejerce la autoridad primaria para fiscalizar establecimientos farmacéuticos, autorizar licencias y establecer estándares para la dispensación y manejo de medicamentos.

Desde una perspectiva regulatoria, el P. del S. 1131 refuerza las facultades administrativas del Departamento de Salud, al permitir la intervención directa en la comercialización de medicamentos y/o productos peligrosos para la salud pública. La pieza legislativa busca armonizar con la política pública que prohíbe la venta de productos, medicamentos y/o suplementos dietéticos que no cumplan con estándares de seguridad y rotulación adecuada.

La medida fortalece, además, las estrategias de prevención asociadas a la crisis de opioides, extendiendo controles regulatorios a medicamentos con efectos similares a opioides. No obstante, el proyecto introduce cambios sustantivos al ordenamiento jurídico vigente mediante la creación de una prohibición expresa dirigida a un medicamento específico que actualmente no está regulado en la jurisdicción federal. Actualmente, la tianeptina no se encuentra aprobada por la FDA para uso médico en los Estados Unidos, ni está clasificada como sustancia controlada a nivel federal. Sin embargo, la FDA ha emitido advertencias sobre sus riesgos y ha documentado casos de efectos adversos severos.

La ausencia de clasificación federal ha permitido la comercialización de productos que contienen tianeptina como suplementos dietéticos, creando un vacío regulatorio que los estados han comenzado a atender individualmente, algunos de ellos, mediante la categorización de la tianeptina como Clasificación I o II de Sustancias Controladas.

El fin del P. del S. 1131 constituye una medida legítima de política pública dirigida a proteger la salud y seguridad de la población, y su enfoque resulta consistente con la política pública establecida en la Ley 247-2004, la cual promueve que los medicamentos estén sujetos a controles regulatorios adecuados que garanticen su uso seguro y supervisado conforme a criterios científicos y salubristas.

(Énfasis nuestro)

De hecho, subrayaron que "...la medida propuesta puede interpretarse como una extensión del principio de precaución que orienta la regulación farmacéutica en Puerto Rico, al atender un producto que, aunque no está aprobado formalmente como medicamento y/o suplemento en los Estados Unidos, presenta riesgos clínicos comparables a sustancias controladas. Por tanto, el proyecto resulta consistente con el rol fiscalizador del Departamento de Salud en la protección de la salud pública y la seguridad de los ciudadanos. Asimismo, la medida contribuye a cerrar un vacío regulatorio existente". (Énfasis nuestro).

Termina el Departamento explicando que, de aprobarse el proyecto, contarían "...con los recursos y herramientas para regular, fiscalizar y controlar efectivamente el medicamento, a través de los inspectores de la División de Sustancias Controladas y la Sección Licenciamiento de Farmacia, Medicamentos y Registro de Medicamentos adscritas a la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública".

Considerando las advertencias de los riesgos asociados al consumo de la tianeptina y la falta de información concreta sobre su tratamiento en los Estados Unidos, el Departamento de Salud recomendó "...la aprobación de este proyecto y recalca la importancia de establecer esfuerzos de prevención, educación e investigación sobre su presencia en Puerto Rico".

Analizado el proyecto en sus méritos, entendemos que el mismo requiere ser aprobado con prontitud. En apretada síntesis, este proyecto propone establecer un marco normativo específico en Puerto Rico que permita atender la disponibilidad de todo producto que contenga tianeptina, bajo cualquier nombre comercial, facultando al Departamento de Salud para la fiscalización, imposición de multas, confiscación de productos y adopción de reglamentación necesaria para la implementación de la política pública propuesta.

Se sabe que la tianeptina es un medicamento desarrollado originalmente para tratar el trastorno depresivo mayor, ansiedad, y el síndrome de colon irritable. A pesar de que en países de Europa, Asia y Sudamérica utilizan la tianeptina de manera controlada como tratamiento para la ansiedad, depresión y el síndrome de colon irritable, en los Estados Unidos no está aprobada para uso médico. La FDA según análisis exhaustivo de la literatura, no aprueba los productos que contengan tianeptina y ha tomado medidas para desalentar la importación y comercialización de estos productos ya que produce síntomas de retirada similares al de los opioides como agitación, ansiedad, escalofríos, temblores, dolor muscular, sudoración, entre otros al igual que los riesgos de su uso superan los beneficios (FDA, 2022; FDA, 2023; Mayo Clinic, 2025). Según el Departamento de Justicia y Administración de Control de Drogas (2024) la tianeptina se vende en polvo, líquido o píldoras y su vía de consumo es fumada, inyectada, inhalada o ingestada en su forma de píldora.

La tianeptina es utilizada ilícitamente en los Estados Unidos por sus propiedades eufóricas, similares a otros opioides. Actualmente, la tianeptina no está clasificada como una sustancia controlada dentro de la Ley de Sustancias Controladas Federal. Varios estados de los Estados Unidos la clasificaron como una sustancia controlada dentro de la Clasificación I o II.

En Puerto Rico, la disponibilidad de productos que contienen tianeptina en establecimientos comerciales y plataformas digitales evidencia un vacío regulatorio que requiere atención inmediata. Ciertamente, el Gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Salud, tiene el deber ministerial de intervenir para prevenir daños a la salud pública, particularmente cuándo se trata de sustancias con efectos farmacológicos similares a opioides. Esto permitirá establecer controles efectivos sobre su distribución y acceso, faculta al Departamento de Salud a regular, fiscalizar y prevenir su uso indebido.

Que no se pierda de perspectiva que, como Asamblea Legislativa, ostentamos amplios poderes para reglamentar aspectos de bienestar general y la salud en Puerto Rico⁶. Esta facultad emana del poder público del estado o de razón de estado que se utiliza para salvaguardar la seguridad, la salud y el bienestar de los ciudadanos⁷. A tales efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el concepto poder de razón de estado como “[a]quel poder inherente al Estado que es utilizado por la Legislatura para prohibir o reglamentar ciertas actividades con el propósito de fomentar o proteger la paz pública, moral, salud y bienestar general de la comunidad [...]”⁸.

Así, se desprende que el poder de razón de Estado es uno amplio, por lo que, en el ejercicio de este, la Asamblea Legislativa posee plena facultad para aprobar legislación dirigida a prohibir en Puerto Rico, la venta, expendio, distribución, posesión, consumo, publicidad y suministro de todo producto que contenga tianeptina, bajo cualquier nombre comercial, incluyendo, pero sin limitarse a, ZaZa, Tianaa, Pegasus, Red Dawn y Neptune’s Fix, o cualquier otro similar. Lo propuesto en el P. del S. 1131 se encuentra dentro del amplio ámbito de acción y competencia de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, y a tales efectos, optamos por ejercerlo.

Para finalizar, es preciso indicar que la Sección 1 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico⁹, delega a la Rama Legislativa la potestad de aprobar leyes. Por su parte, la Sección 17 del referido Artículo III¹⁰, delinea el proceso legislativo a observarse para que una legislación presentada se convierta en ley. Asimismo, la Sección 19 del mismo Artículo¹¹, establece los requisitos constitucionales relativos a la aprobación de proyectos de ley, por los Cuerpos Legislativos y el Gobernador de Puerto Rico.

⁶ Domínguez Castro et al. v. E.L.A. 1, 178 D.P.R. 1, 44 (2010); véase, además, Defendini Collazo et al. v. E.L.A., 134 D.P.R. 28 (1993); Marina Inc., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64, 80 (1983); y, E.L.A. v. Márquez, 93 D.P.R. 393,402 (1966).

⁷ Bordas & Co. v. Srio. de Agricultura, 87 D.P.R. 534, 547-48 (1963); citando a Barbier v. Connolly, 113 U.S. 27,31 (1885); Brown v. Maryland, 12 Wheaton 419, 442 (1827); Weaver, Constitutional Law (1946), pág. 491.

⁸ Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 D.P.R. 1, 36 (2010).

⁹ Esta Sección, específicamente, dispone que “[e]l Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa, que se compondrá de dos Cámaras -el Senado y la Cámara de Representantes- cuyos miembros serán elegidos por votación directa en cada elección general.”

¹⁰ Esta Sección, específicamente, dispone que “[n]ingún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se imprima, se lea, se remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito; pero la cámara correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e informe de cualquier proyecto y proceder a la consideración del mismo. Las cámaras llevarán libros de actas donde harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos. Se dará publicidad a los procedimientos legislativos en un diario de sesiones, en la forma que se determine por ley. No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula. La ley de presupuesto general sólo podrá contener asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas. Ningún proyecto de ley será enmendado de manera que cambie su propósito original o incorpore materias extrañas al mismo. Al enmendar cualquier artículo o sección de una ley, dicho artículo sección será promulgado en su totalidad tal como haya quedado enmendado. Todo proyecto de ley para obtener rentas se originará en la Cámara de Representantes, pero el Senado podrá proponer enmiendas o convenir en ellas como si se tratara de cualquier otro proyecto de ley.”

¹¹ Esta Sección, específicamente, dispone que “[c]ualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara se someterá al Gobernador y se convertirá en ley si éste lo firma o si no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen dentro de diez días (exceptuando los domingos) contados a partir de la fecha en que lo hubiese recibido.

Expuesto ello, y a base de los preceptos constitucionales antes descritos, es imperativo reconocer que la aprobación del P. del S. 1131 es un ejercicio válido de la facultad de esta Asamblea Legislativa, según es aquí fundamentado.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Del análisis realizado por esta comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, a tenor con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", no surge que la medida tenga impacto fiscal sobre las finanzas municipales.

CONCLUSIÓN

Es tarea de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico crear y aprobar política pública, la cual surge como respuesta a los cambios sociales que motivan la actualización del estado de derecho que rige el destino de todos los que aquí residimos. Por ello, podemos concluir que el propósito que origina la presentación de la medida ante nuestra consideración es una acción cobijada dentro del amplio poder que tiene esta Rama, la cual fuera conferida por nuestros constituyentes.

Por todo lo anterior, la comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 1131, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

Respetuosamente sometido,



Hon. Héctor Joaquín Sánchez Álvarez
Presidente

Comisión de Transportación, Telecomunicaciones,
Servicios Públicos
y Asuntos del Consumidor

Cuando el Gobernador devuelva un proyecto, la cámara que lo reciba consignará las objeciones del Gobernador en el libro de actas y ambas cámaras podrán reconsiderar el proyecto, que de ser aprobado por dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada una de ellas, se convertirá en ley.

Si la Asamblea Legislativa levanta sus sesiones antes de expirar el plazo de diez días de haberse sometido un proyecto al Gobernador, éste quedará relevado de la obligación de devolverlo con sus objeciones, y el proyecto sólo se convertirá en ley de firmarlo el Gobernador dentro de los treinta días de haberlo recibido.

Toda aprobación final o reconsideración de un proyecto será en votación por lista."

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1131

10 de marzo de 2026

Presentado por la señora *Moran Trinidad*

Referido a las Comisiones de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor

LEY

 Para prohibir *en Puerto Rico*, la venta, expendio, distribución, posesión, consumo, publicidad y suministro de todo producto que contenga tianeptina, bajo cualquier nombre comercial, incluyendo, pero sin limitarse a, ZaZa, Tianaa, Pegasus, Red Dawn y Neptune's Fix, o cualquier otro similar; otorgar ~~a los departamentos de Asuntos al Consumidor (DACO); y al Departamento~~ de Salud, la responsabilidad de fiscalizar la aplicación de esta Ley; establecer multas y autorizar la confiscación de dichos productos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La tianeptina, comercializada en gasolineras y en otros establecimientos comerciales, como un suplemento dietético, ha demostrado tener efectos similares a los opioides, generando dependencia, sobredosis y otros graves riesgos para la salud pública. En algunos países de Europa, Asia y Sudamérica, la tianeptina es un medicamento que está disponible como tratamiento para la ansiedad, la depresión y el síndrome del colon irritable. Sin embargo, en otros países, incluidos los EE. UU., la tianeptina no está aprobada para ningún uso médico¹.

¹ <https://www.mayoclinic.org/es/healthy-lifestyle/consumer-health/in-depth/tianeptine-is-safe-use-possible/art-20562252>

Aunque no está aprobada en EE. UU., puede comprarse por Internet y en establecimientos comerciales pequeños. Es posible encontrarlo en el mercado bajo nombres como ZaZa o Tianna Red. Es conocida como "heroína de gasolinera", y tiende a comercializarse como un suplemento alimentario que potencia la cognición y equilibra el estado de ánimo. También, es posible encontrar la tianeptina etiquetada como un suplemento para aliviar el dolor, disminuir el apetito y aumentar el rendimiento sexual².

En dosis bajas, la tianeptina puede aliviar los síntomas de la ansiedad, la depresión y el síndrome del colon irritable. Sin embargo, el abuso de este medicamento puede llevar a consumir dosis mayores y generar adicción. Cuando se toma en dosis más altas, la tianeptina puede causar un subidón o una sensación de euforia. Tomar dosis elevadas de tianeptina puede ser mortal. Algunas personas toman tianeptina con opiáceos, alcohol u otras drogas para potenciar sus efectos. La mezcla de estas sustancias puede llevar a un aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial, convulsiones y paro cardíaco. Algunas personas ~~abusan~~ hacen un uso indebido de la tianeptina para intentar controlar por sí mismas los síntomas de abstinencia del alcohol y otras sustancias adictivas. Las personas con antecedentes de abuso de sustancias ~~adictivas~~ que ocasionan dependencia tienen un mayor riesgo de abusar de la tianeptina³.

Las revistas médicas y los reportes enviados a la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), sugieren que pueden producirse efectos adversos cuando la tianeptina se toma en dosis superiores a las recetadas en los países en los que el medicamento ha sido aprobado. Algunas personas pueden tener dificultades para dejar de consumir tianeptina y pueden experimentar síntomas de abstinencia. Los efectos clínicos del abuso y el síndrome de abstinencia de la tianeptina pueden imitar la toxicidad y el síndrome de abstinencia de los opiáceos, según los Centros para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)⁴.

² Id.

³ id.

⁴ <https://www.fda.gov/consumers/articulos-para-el-consumidor-en-espanol/los-productos-de-tianeptina-se-han-asociado-danos-graves-sobredosis-y-muerte>.

Dicho lo anterior, la FDA ha identificado casos en los que las personas tuvieron otros efectos nocivos graves por el abuso o mal uso de la tianeptina por sí sola o con otros medicamentos, incluidos los antidepresivos y los ansiolíticos. Estos efectos incluyen agitación, somnolencia, confusión, sudoración, aceleración de los latidos del corazón, presión arterial alta, náuseas, vómitos, respiración lenta o detenida, coma y muerte⁵.

Ante la ausencia de una prohibición federal específica, diversos estados han optado por adoptar medidas para restringir su venta y distribución. En el año 2018, el estado de Michigan se convirtió en la primera jurisdicción estatal en clasificar la tianeptina como una sustancia controlada de la Lista II, categoría reservada para sustancias con alto potencial de abuso y dependencia. Desde entonces, múltiples jurisdicciones estatales han aprobado legislación para prohibir o restringir la venta de productos que contienen tianeptina, entre ellas Alabama, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Michigan, Mississippi, Ohio, Tennessee y Delaware.

for A nivel internacional, la regulación de la tianeptina también refleja preocupaciones similares respecto a su potencial de abuso y dependencia. Por ejemplo, en Italia, la sustancia se encuentra clasificada dentro de las categorías de sustancias controladas, lo que implica estrictas limitaciones sobre su prescripción y distribución.

Así las cosas, estimamos acertado prohibir en Puerto Rico, la venta, expendio, distribución, posesión, consumo, publicidad y suministro de todo producto que contenga tianeptina, bajo cualquier nombre comercial, incluyendo, pero sin limitarse a, ZaZa, Tianaa, Pegasus, Red Dawn y Neptune's Fix, o cualquier otro similar, y otorgarle a ~~los departamentos de Asuntos al Consumidor~~ y al Departamento de Salud, la responsabilidad para establecer multas y autorizar la confiscación de los productos que estén en contravención con esta Ley.

⁵ Id.

~~Sobre ello, es preciso indicar que el DACO está facultado para regular la calidad de seguridad de todo producto de uso y consumo en Puerto Rico, incluyendo la comida y los alimentos. Esta facultad emana por virtud de las leyes Núm. 5 de 23 de abril de 1973 y Núm. 228 de 12 de mayo de 1942. A esos efectos el DACO promulgó el Reglamento Núm. 7319 aprobado el 13 de marzo de 2007 conocido como Reglamento de Calidad y Seguridad. Además, dicho Reglamento prohíbe la venta al consumidor de productos peligrosos para la salud y la seguridad sin que esté rotulada en español una clara explicación de cada peligro que representa. No obstante, su venta queda terminantemente prohibida si ha sido prohibido por alguna Agencia del Gobierno de los Estados Unidos, del Gobierno de Puerto Rico o por el DACO.~~

~~Además, el mismo reglamento prohíbe la venta de un producto que no cumpla con las normas de seguridad, salubridad, calidad y especificaciones del Gobierno de Puerto Rico o del Gobierno de Estados Unidos.~~

non De otra parte, Sobre ello, es preciso destacar que, el Departamento de Salud, conforme la Ley 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, ha creado la División de Salud Pública para la Prevención de Sobredosis por Sustancias Psicoactivas. A través de ~~este~~ programa esta División, se busca responder de forma acertada, efectiva y equitativa la situación de opioides y sustancias en Puerto Rico desde una perspectiva multidisciplinaria, salubrista y colaborativa. A través de sus esfuerzos, pretende comprender dicha situación mediante la recopilación, análisis y disseminación de datos e información relevante. Esto, con el fin de atender las necesidades de la población, así como establecer e implementar estrategias contextuales y salubristas que propicien la mitigación de la situación de opioides y sustancias en la Isla.

Por tanto, es menester nuestro señalar que, el Departamento de Salud es la Agencia indicada ~~los departamentos de Asuntos al Consumidor; y de Salud, son las agencias indicadas~~ para fiscalizar el que no se venda, distribuya, consuma, publicite o suministre todo producto que contenga tianeptina u otros similares en Puerto Rico.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**Artículo 1.- Prohibición de Venta y Consumo**

Se prohíbe en Puerto Rico, la venta, expendio, distribución, posesión, consumo, publicidad y suministro de todo producto que contenga tianeptina, bajo cualquier nombre comercial, incluyendo, pero sin limitarse a, ZaZa, Tianaa, Pegasus, Red Dawn y Neptune's Fix, o cualquier otro similar.

Artículo 2.- Administración de la Ley

Se faculta ~~a los departamentos de Asuntos al Consumidor (DACO); y al Departamento~~ de Salud, a multar a toda persona, natural o jurídica, que incumpla con las disposiciones de esta Ley, con arreglo a lo contenido en la ~~Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, o en la Ley 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, respectivamente.~~

Don Igualmente, ~~quedan autorizados~~ queda autorizado, por medio de sus oficiales y empleados, a confiscar y disponer de todos aquellos productos que contengan tianeptina, bajo cualquiera de sus nombres comerciales, o similares. Además, se ~~les~~ le autoriza a aprobar o enmendar cualquier disposición reglamentaria necesaria para poner en vigor esta Ley.

Artículo 3.- Disposición de fondos generados por multas impuestas

Los dineros que se recauden por concepto de las multas que se impongan en virtud de esta Ley o de la reglamentación derivada de ésta, ingresarán a las cuentas del Departamento de Salud, redirigiéndolos ~~que las aplique, y estos se redirigirán~~ para reforzar el su rol investigativo y fiscalizador ~~de las antes mencionadas entidades gubernamentales.~~

Artículo 4.- Coordinación de servicios preventivos y de tratamiento

1 El Departamento de Salud, en coordinación con las agencias pertinentes de Puerto Rico,
2 establecerá y mantendrá una red de servicios de tratamiento, rehabilitación y apoyo dirigida a
3 personas que hayan consumido o dependan de la tianeptina o sus compuestos. Dicha red incluirá
4 mecanismos de referido, enlace interagencial y acceso expedito a tratamiento basado en evidencia,
5 garantizando la confidencialidad y dignidad de las personas afectadas.

6 El Departamento de Salud implementará campañas de educación y prevención dirigidas a
7 profesionales de la salud, profesionales de seguridad pública, los comercios al detal, incluyendo
8 tiendas de conveniencia y estaciones de gasolina, y a la población en general. Dichas campañas
9 incluirán información sobre los riesgos del consumo de la tianeptina, sus efectos adversos, señales
10 de dependencia y las alternativas de tratamiento disponibles, en colaboración con los organismos
11 rectores de las profesiones de la salud y las agencias de seguridad pública.

12 Artículo 5.- Investigación retroactiva, actual y prospectiva sobre la tianeptina

13 Se ordena al Departamento de Salud, con la asistencia del Instituto de Ciencias Forenses, a
14 conducir, de manera coordinada, una investigación de carácter retroactivo, actual y prospectivo
15 sobre la presencia, distribución y efectos de la tianeptina en Puerto Rico. Dicha investigación
16 incluirá el análisis de casos forenses previos, el monitoreo de incidencias actuales y la proyección
17 de tendencias futuras, cuyos hallazgos serán reportados a la Asamblea Legislativa dentro del plazo
18 que establezca la reglamentación derivada de esta Ley.

19 Asimismo, se ampliarán los esfuerzos de vigilancia epidemiológica del Departamento de Salud
20 para incluir la detección temprana, monitoreo continuo y evaluación de riesgos asociados a
21 sustancias novedades, incluyendo la tianeptina y sus análogos, que puedan representar un riesgo a la
22 salud pública de la población en Puerto Rico. El Departamento rendirá un informe anual a la

1 Asamblea Legislativa con los hallazgos de dicha vigilancia.

2 Artículo 6.- Plazo para el desarrollo de disposiciones reglamentarias

3 El Departamento de Salud, el Instituto de Ciencias Forenses, y cualquier otra agencia con
4 jurisdicción sobre sustancias en Puerto Rico, desarrollarán de manera conjunta las disposiciones
5 reglamentarias necesarias para la implementación de esta Ley, dentro de un plazo no mayor de
6 ciento ochenta (180) días calendario a partir de su aprobación. Dicha reglamentación incluirá los
7 mecanismos y protocolos específicos para su implementación en los establecimientos comerciales
8 de Puerto Rico.

9 Artículo 7.- Revisión ante cambios en regulaciones federales

10 En caso de que las regulaciones federales aplicables a la tianeptina sean modificadas,
11 enmendadas o derogadas por las autoridades federales competentes, el Departamento de Salud y
12 las agencias concernidas revisarán las disposiciones de esta Ley y su reglamentación dentro de un
13 plazo no mayor de noventa (90) días calendario a partir de dicho cambio, a los fines de garantizar
14 su compatibilidad con el ordenamiento federal vigente y la protección continua de la salud pública
15 en Puerto Rico.

16 Se autoriza al Departamento de Salud a retener preventivamente todo producto respecto al
17 cual exista sospecha razonable de que contiene tianeptina o cualquiera de sus compuestos, isómeros
18 o análogos, incluyendo aquellos cuya etiqueta, nombre comercial o composición declarada no revele
19 su presencia. Dicha retención estará sujeta a verificación mediante muestreo analítico realizado
20 por un laboratorio certificado, y se procederá conforme a los protocolos establecidos en la
21 reglamentación derivada de esta Ley.

22 Artículo 4 8.- Separabilidad.

1 Si cualquier artículo, inciso, parte, párrafo o cláusula de esta Ley o su aplicación a
2 cualquier persona o circunstancia, fuera declarada inconstitucional por un Tribunal
3 competente, la sentencia dictada no afectará ni invalidará sus demás disposiciones. El
4 efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección o parte
5 de esta que así hubiere sido declarada inconstitucional o inválida.

6 Artículo 5 9.- Vigencia

7 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

Don